

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5006219-26.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: OMAR DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA PIS. PEDIDO DE REVISÃO DO SALDO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. TEMA 1150 DO STJ. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO É A DATA EM QUE O AUTOR EFETUOU O SAQUE DA CONTA PIS NA INATIVIDADE, NO CASO EM 2005. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA COM ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença improcedente acrescentando aos seus fundamentos um fundamento diverso, qual seja, a prescrição. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno o recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2025.

5006219-26.2024.4.02.5103

510015515511 .V3

RECURSO INOMINADO EM RECURSO CÍVEL Nº 5006219-26.2024.4.02.5103/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: OMAR DA SILVA MOREIRA (AUTOR)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão de indenização por danos materiais e morais por valores desfalcados de sua conta PIS.

A sentença entendeu que a parte autora não comprovou o seu direito com a demonstração de índices desfalcados da sua conta PIS: "(...) a alegação de que os valores das contas não foram atualizados corretamente é inconsistente. A parte autora não indica qual foi o erro, qual o índice que deveria ser aplicado e no seu cálculo utiliza índices diversos daqueles estabelecidos na legislação aplicável à espécie (...)."

Sustenta a Recorrente que quando de sua inatividade, o saque do PIS teve a irrisória quantia de R\$ 383,23, o que demonstraria que não houve correto crédito de correção monetária e juros na conta. Sob o argumento de que tal indicativo indicaria então a má gestão do banco CEF, pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido.

VOTO

A sentença merece reparos na fundamentação.

Sobre a temática em tela, o Superior Tribunal de Justiça recentemente fixou a seguinte tese após afetação para julgamento de recurso especial repetitivo, tese essa que também se adequa ao pleito referente ao PIS:

Tema 1.150:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos

estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

No entanto, antes da decisão incidir no mérito do pedido, não houve pela sentença análise prescricional.

São diferentes os prazos prescricionais para cada ente, sendo a União Federal submetida sempre ao prazo quinquenal estabelecido pelo Decreto 20.910/32 e não ao prazo decenal imposto aos direitos reclamados frente aos bancos, no caso a CEF.

Está claro pela narrativa fática e pela documentação trazida aos autos que o autor efetuou o saque total do PIS quando da sua inatividade em 2004.

Desse modo, não há como se entender que apenas no ano de 2024 a parte autora tenha tido ciência de saques indevidos e desfalques em geral, ou mesmo correção monetária indevida na conta em razão de retirada de extratos históricos.

Aqui, o pleito autoral deve ser improvido em face da CEF em razão da prescrição decenal do fundo de direito, contados os 10 anos a partir do saque em 2004.

Caso ultrapassada fosse a discussão referente à prescrição, melhor sorte não teria a parte autora pois a sentença corretamente entendeu que não há indicação ou prova de desfalques e má remuneração na conta PIS.

Pelo exposto, nos moldes da fundamentação, VOTO POR CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, para manter a sentença improcedente acrescentando aos seus fundamentos um fundamento diverso, qual seja, a prescrição. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno o recorrente em honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, observados os §§ 2º e 3º do art. 98, CPC. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.